참고인등 비용지급규칙

[시행 2026. 10. 15.] <중대범죄수사청 훈령 제11호, 2026. 10. 15. 제정>

중대범죄수사청(기획재정담당관실), 02-2609-4142

제1조【목적】 이 규칙은「형사소송법」제221조에 의하여 중대범죄수사청 수사관으로부터 출석을 요구받고 지정된 장소에 출석한 참고인과 감정 및 통역·번역, 사체의 검안(檢案)·부검, 사체의 운구·안치를 위촉받은 자 및 전문수사자문위원에 대한 일당과 그 비용 등의 지급기준과 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조【범위】 다음에 열거하는 비용을 참고인등 비용으로 한다.

1. 수사관으로부터 출석요구를 받고 지정된 장소에 출석한 피의자, 피진정인, 피내사자 또는 피청구자가 아닌 제3자에게 지급할 여비, 일당 및 숙박료와 숙박에 소요되는 식비
2. 수사관으로부터 감정 및 통역·번역, 사체의 검안·부검, 사체의 운구·안치를 위촉받은 자에게 지급할 감정료 및 통역·번역료, 검안비, 부검비, 운구비, 안치비와 여비, 일당 및 숙박료와 숙박에 소요되는 식비
3. 감정인 대불금
4. 수사관의 지정에 따라 전문적인 지식에 의한 설명이나 의견을 진술하거나, 이를 기재한 서면을 제출한 전문수사자문위원에게 지급할 수당 및 일당

제3조【여비, 일당, 숙박료 및 식비】 참고인, 감정인, 통역인, 번역인, 전문수사자문위원의 일당은 25,000원으로 하고, 여비, 숙박료와 식비는 공무원여비규정 "별표2"중 "제2호"의 규정을 준용하되 특별한 사정이 있는 경우에는 예산의 범위 내에서 수사관의 의견을 들어 상당하다고 인정하는 실비를 지급할 수 있다.

제4조【감정료, 통역료, 번역료, 수당】 ① 감정료는 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장이 예산의 범위 내에서 수사관의 의견을 들어 감정의 내용을 참작하여 상당하다고 인정하는 액을 지급한다. 다만, 사체검안은 1건당 30,000원, 사체해부는 1구당 200,000원을 기준으로 하되 검안, 해부 등의 난이도에 따라 수사관의 의견을 들어 그 금액을 증감할 수 있다.

② 통역료는 시간당 50,000원, 번역료는 A4용지를 기준(원문이 아닌 번역문을 기준으로 함)으로 장당 번역료를 산정하되 외국어를 국어로 번역하는 경우는 장당 20,000원을, 국어를 외국어로 번역하는 경우는 장당 30,000원을 지급한다. 다만, 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 통역 및 번역의 난이도, 통역인 및 번역인의 전문성 정도 또는 통역이나 번역의 수준 등 사정에 따라 수사관의 의견을 들어 통역료 및 번역료의 금액을 적절히 증감할 수 있다.

③ 전문수사자문위원의 수당은 전문적인 지식에 의한 설명이나 의견을 서면으로 제출한 경우에는 1회당 200,000원, 출석하여 진술한 경우에는 1시간당 50,000원, 전화·이메일 등을 통해 출석하지 않고 진술한 경우에는 1회당 30,000원을 각 지급한다. 다만, 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 전문수사자문위원의 전문성 정도, 사안의 난이도, 제시된 의견이나 설명의 수준 등 사정에 따라 수사관의 의견을 들어 수당의 금액을 적절히 증감할 수 있다.

제5조【지급하지 아니할 수 있는 경우】 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수사관의 의견을 들어 소속 기관의 장의 결정으로 참고인등 비용을 지급하지 아니할 수 있다.

1. 참고인이 허위의 진술을 하였다고 인정할 상당한 이유가 있거나 진술을 거부하였을 때
2. 허위의 감정, 통역 또는 번역을 하였다고 인정할 상당한 이유가 있거나 감정, 통역 또는 번역을 거부하였을 때

3. 감정인, 통역인 또는 번역인의 기능 미숙이나 귀책사유로 감정, 통역 또는 번역의 목적을 달하지 못하였을 때

4. 전문수사자문위원이 설명이나 의견 진술을 거부하거나 이를 허위로 하였다고 인정할 상당한 이유가 있을 때

5. 전문수사자문위원이 그 직무 수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 등 직무상 의무 위반행위나 그 밖에 전문수사자문위원으로서 부적절한 행위를 한 때

제6조【참고인 등 비용의 지급】 ① 참고인 등 비용은 제5조의 경우를 제외하고는 진술이 종료되고 나면 지체 없이 지급하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때는 그러하지 아니할 수 있다.

② 참고인 등 비용의 청구 및 지급은 별지 서식에 따르며, 계좌 입금을 원칙으로 한다.

③ 참고인 등 비용의 지급은 그 지급 원인이 발생한 날로부터 2개월 이내에 청구하지 아니하면 이를 지급하지 아니한다.

제7조【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 10월 15일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제11호, 2026. 10. 15.>

이 영은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 서식]

참고인등 비용청구 및 영수서

사건번호(접수번호)	접수일자	처리일자	처리기간
			즉시

참고인 등	성명	생년월일
	주소	전화번호

□ 개인정보의 수집 · 이용

① 이용 목적 : 참고인 등 비용 지급

② 수집·이용 항목 : 주소, 성명, 연락처, 주민등록번호, 은행 · 계좌번호

③ 보유 기간 : 5년 <보유 기간 경과 시 파기>

④ 동의하지 않을 권리 및 미동의 시 불이익

- 청구인은 위 내용을 동의하지 않을 권리가 있으나, 미동의 시 비용 지급이 거절될 수 있음

< 정보 수집 · 이용에 동의합니까? [ ] 동의합니다 [ ] 동의하지 않습니다 >

비용

금 원정 (₩)

구분	종 별(신 분)	구간 및 일시 등	단 가	금 액
일비				
여비				
숙박비 · 식비				
그 밖의 비용				
	[ ] 감정료 [ ] 통역료 [ ] 번역료 [ ] 검안· 부검 [ ] 운구·안치비 [ ] 자문료 [ ]			
합계				

영수방법	은행명	계좌번호 (청구인 본인 명의의 계좌 기재)

위와 같이 참고인등의 비용을 청구합니다.

년 월 일

청구인 (서명 또는 인)

00 지방중대범죄수사청장 귀하

위의 금액을 영수합니다.

년 월 일

수령인 (서명 또는 인)

* 현금수령의 경우에만 작성함

첨부서류	1. 신분증, 여권 등 청구인의 신원을 증명할 수 있는 서류 2. 운임 영수증, 비용 세부내역서 등 비용 산정을 위한 각종 증빙서류 3. 비용을 지급받을 은행의 통장사본

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]